

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4746/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
นายจรูญ คชฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7, มาตรา 57

ความผิดฐานเสพเฮโรอีน กฎหมายประสงคฺลงโทษผู้เสพรับเข้าร่างกายเท่านั้น
ลักษณะแห่งความผิดไม่เปิดช่องให้ผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดด้วยกันได้ ดังนั้น แม้
ข้อเท็จจริงจะฟังว่าจำเลยมานั่งร่วมวงอยู่กับคนที่เสพเฮโรอีนก็ไม่อาจจะถือว่า
จำเลยร่วมเสพเฮโรอีนด้วย

ความผิดฐานเสพเฮโรอีน กฎหมายประสงคฺลงโทษผู้เสพรับเข้าร่างกายเท่านั้น
ลักษณะแห่งความผิดไม่เปิดช่องให้ผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดด้วยกันได้ ดังนั้น แม้
ข้อเท็จจริงจะฟังว่าจำเลยมานั่งร่วมวงอยู่กับคนที่เสพเฮโรอีนก็ไม่อาจจะถือว่า
จำเลยร่วมเสพเฮโรอีนด้วย

(ถวิล อินทรรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุนทร นานะรังสรรค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ